

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2072/2532

พนักงานอัยการ จังหวัดพิจิตร  
นางมณี สุทธิฤกษ์

โจทก์  
ล.

ป.อ. มาตรา 288, มาตรา 69

ผู้ตายมาขอเงินจำเลยซึ่งเป็นภริยาไปซื้อสุราแล้วครั้งหนึ่ง ต่อมาผู้ตายกลับมาขอเงินไปซื้อสุราอีก เมื่อจำเลยบอกว่าไม่มีให้ ผู้ตายก็บีบบังคับจำเลยและพูดว่า ไม่ให้จะฆ่า จำเลยหายใจไม่ออก จึงตื่นไปมาและหยิบเอามิดโต้ซึ่งวางอยู่แถวหัวนอนพันผู้ตาย เพื่อป้องกันขัดขวางไม่ให้ผู้ตายบีบบังคับจำเลย การกระทำของจำเลยจึงเป็นการป้องกันตัว แต่การที่จำเลยใช้มิดโต้ขนาดใหญ่พันผู้ตายที่ศีรษะ 4 แผล กะโหลกศีรษะแตกและถึงแก่ความตาย จึงเป็นการกระทำไปเกินสมควรแก่เหตุ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 69

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘

จำเลยให้การว่า ทำร้ายผู้ตายเพื่อป้องกันตน มิได้กระทำผิดตามฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘ ประกอบด้วยมาตรา ๖๙ จำคุก ๕ ปี ริบมิดของกลาง

## โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๒๙ เวลา กลางคืนหลังเที่ยง จำเลยได้ใช้มีดโต้ฟันนายเริ่ม สุธธิฤกษ์ สามีของจำเลยถึงแก่ ความตายบาดแผลปรากฏตามรายงานการชันสูตรพลิกศพท้ายฟ้อง ที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยใช้มีดขนาดใหญ่ฟันผู้ตายที่ศีรษะถึง ๔ แผล กะโหลกศีรษะแตก พยานหลัก ฐานโจทก์ฟังได้ว่า จำเลยกระทำความผิดตามฟ้องนั้น เห็นว่า จำเลยเป็นภริยาของผู้ ตายได้อยู่กินด้วยกันตลอดมา มีบุตร ๗ คน ก่อนเกิดเหตุไม่ปรากฏว่า จำเลยกับผู้ ตายมีเรื่องโกรธเคืองกันถึงขนาดจำเลยจะฆ่าผู้ตายแต่อย่างใดตามคำเบิกความของ นายสังเวียน หงษ์ทอง ว่า วันเกิดเหตุผู้ตายได้มาดื่มสุราและรับประทานอาหารด้วย กันที่บ้านพยานจนถึงเวลาประมาณ ๑๙ นาฬิกา ผู้ตายเมาสุราจึงพามาส่งที่ห้างนาเมื่อ มาถึงเห็นจำเลยอยู่ที่ห้างนาคนเดียว จำเลยเบิกความว่า วันเกิดเหตุเวลาประมาณ ๑๙ นาฬิกา ผู้ตายมาขอเงิน จำเลยมีเงินอยู่เพียง ๑๓ บาท ให้ผู้ตายไป ๑๐ บาท ต่อ มาเวลาประมาณ ๒๒ - ๒๓ นาฬิกา ผู้ตายกลับมาขอเงินไปซื้อสุราอีก จำเลยบอกว่า ไม่มีให้ ผู้ตายจึงบีบบคอจำเลยและพูดว่าไม่ให้จะฆ่า จำเลยถูกบีบบคอแน่นรู้สึกหายใจ ไม่ออก จึงเดินไปเดินมา และหยิบมีดโต้ซึ่งวางอยู่แถวหัวนอนโดยเข้าใจว่าเป็นท่อนไม้ ฟันผู้ตายหนึ่งหรือสองที ผู้ตายจึงเลิกบีบบคอและเดินลงจากห้องพาหนะไป คำเบิก ความของนายสังเวียนพยานโจทก์เชื่อสมข้อนำสืบของจำเลย การที่จำเลยเอามีดโต้ ซึ่งวางอยู่แถวหัวนอนฟันผู้ตายก็เพื่อป้องกันขัดขวางไม่ให้ผู้ตายบีบบคอจำเลย แต่ จำเลยใช้มีดโต้ขนาดใหญ่ฟันผู้ตายที่ศีรษะ ๔ แผล ลักษณะบาดแผลตามรายงานการ ชันสูตรพลิกศพ กะโหลกศีรษะแตกและถึงแก่ความตาย การกระทำของจำเลยจึง เป็นการกระทำไปเกินสมควรแก่เหตุ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา

๒๘๘ ประกอบด้วยมาตรา ๖๙ ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ฎีกา  
โจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(สุทิน นนทแก้ว-พนม พ่วงภิญโญ-ประเสริฐ บุญศรี)

ศาลจังหวัดพิจิตร - นายศุภกิจ กิตสัมบันท์

ศาลอุทธรณ์ - นายประเสริฐ โฉมงาม

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ